އިޒާމް ޒާހިރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ހައިކޯޓު　މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/HC-A/121　އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ　15 އޮކްޓޫބަރު 2026

Izam Zahir v. Prosecutor General

ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި އަނިޔާވެރިވި ފަރާތުގެ ހެކިބަހަކީ މައިގަނޑު އަސާސްތަކާއި، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ހެކިތަކުގެ ވަކި އަދަދެއް ހަމަކުރުން ލާޒިމުނުކުރާއިރު، އެއް ހެއްކަކުންވިޔަސް ބަހަށް ބާރުލިބި [illegible] ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ކުށް ސާބިތުވާނެކަމާއި، [illegible] ސްކޫބުން ޖެއްސުމާ ނުލިބޭމަތި ކަން ނުހިނގާކަމުގެ ދަލީލެއް ނުހުރުމަކީ ކަނޑައަޅައި، އަޣުލަބިއްޔަތުގެ ރައުޔުން (1-2) ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ފައިސަލާގެ ޙުކުމް ދަމަހައްޓައިފިއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

03 އޮކްޓޫބަރު 2018 ދުވަހު ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުންދިރިއުޅޭ ރަށެއްގެ ގެއެއްގެ ކޮޓަރިއެއްގައި އަންހެނަކު (މިގެ ފަހުން "ޝަކުވާކުރި މީހާ" ނުވަތަ "އަނިޔާވެރިވި ފަރާތް") ރޭޕްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް، ގދ.ވާދޫ، ބަވާރިމަސްޖިދު، އިޒާމް ޒާހިރުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ ދައުވާ ކުރިއެވެ. މި ދައުވާ ކުރެވިފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2014 (ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު)ގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ހަވާލާދީ އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުންނެވެ.

ޝަކުވާކުރި މީހާ ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، ހާދިސާ ހިނގުމުގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން އޭނާގެ ހުރުމުގައި އެ ގޭގެ ކޮޓަރިއަށް ގޮސް އެހެން ދެ ފިރިހެނަކާއި ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގާފައިވެއެވެ. އިޒާމް ޒާހިރު އެ ކޮޓަރިއަށް ވަނީ އޭގެ ފަހުންނެވެ. އިޒާމް ޒާހިރާއެކު އެ ގުޅުން ހިންގުމަށް ދެކޮޅުހެދި ނަމަވެސް، އޭނާގެ ދެ އަތުގައި ހިފާ ބާރުކޮށްގެން، ހުރުމުގައި ނޮޅި ޖިންސީ ގުނަވަން ވެއްދި ކަމަށް ޝަކުވާކުރި މީހާ ބުނެއެވެ. އޭނާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް [illegible] [illegible] ފިރިހެން ކޮއްކާއި އެކަހެރިން އަމުދުން އިޒާމް ޒާހިރު ބޭނުންވެގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ފައިސަލާ

މި ފައިސަލާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރީ 27 ނޮވެމްބަރު 2025 ގައެވެ. އިޒާމް ޒާހިރު ދައުވާއަށް އިންކާރުކުރުމުން، ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން [illegible] ދައުވާ ސާބިތުވާ ކަމަށް ނިންމައެވެ. ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައިވަނީ ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ބަހަށް އަންނަނިވި ހެކިތަކުން ބާރުލިބޭކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައެވެ.

1. މަންޒަރު ލޮލަށް ފެނުނު (2 ދޭއް) ހެކިން ދިން ހެކިބަސް.

2. ޝަކުވާކުރި މީހާގެ އުރަމަތީގެ ދެފަރާތުން ނެގުނު ސާމްޕަލްތަކުގައި އިތާމް ޓެރިކުގެ ޑީ.އެން.އޭ ހުރުމާއި، ކަރާއި ދެފަރާތުގެ ކަންފަތުން ނެގުނު ސްވޮބްތަކުން ލިބުނު މިކްސްޗަރ ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައިލްގެ މައިނަރ ކޮމްޕޯނަންޓުގެ ދެ ސައިޓުން ފިޔަވާ ހުރިހާ ސައިޓެއް އިތާމް ޓެރިކުގެ ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައިލާ ދިމާވުން.

30 ޑިސެމްބަރު 2025 ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައިވަނީ، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޢަޒާބުދިނުމުގެ ކުށުން އިތާމް ޓެރިކު ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން (15 ފަނަރަ) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލާފައެވެ. އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނު)ގެ 186 ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް، ހުކުމުގެ ކުރިން ބަންދުގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތު ޖަލު އަދަބުން އުނިކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-A/121 ޤަޟިއްޔާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހުކުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އިތާމް ޓެރިކު 13 އެޕްރީލް 2026 ގައި ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅައެވެ. މި މައްސަލަ ބެލީ ފަނޑިޔާރު ހުސައިން މަޖީދު (ރިޔާސަތު)، ފަނޑިޔާރު ހުޝާމް މުޙައްމަދު އަދި ފަނޑިޔާރު އަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމްގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް:

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ: ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރަނީ މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، އެމީހެއްގެ ރުހުމާ ނުލައި ވެއްދުން ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އިތާމް ޓެރިކުގެ ޖިންސީ ގުނަވަން ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ފަރުޖުގެ ތެރެއަށް ނުވަތަ އެނަސްއަށް ނުވަތަ އެހެން ގުނަވަނަކަށް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ވެއްދިކަން ސާބިތުވާ މިންވަރަކަށް ދައުލަތުން ހެކިދީފައި ނުވާއިރު، ދަޢުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 14 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރި ނުކުތާއެވެ.
2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ: ޑޮކްޓަރާއި ޑީ.އެން.އޭ ހެކީގެ އަގުގައި ޓްރަޔަލްގެ ކުރީ ސާބިތުކުރެވޭނެ ގޮތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ނިޔާޒު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާކަން، އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ދަޢުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރި ނުކުތާއެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ފަރުޖުން ނެގުނު ސާމްޕަލްތަކުން އިތާމް ޓެރިކުގެ ޑީ.އެން.އޭ ނުފެނޭ ކަމަށާއި، ޑީ.އެން.އޭ ފެނިފައިވަނީ ހަށިގަނޑުގެ އެހެން ދިމާލުތަކުން ކަމަށާއި، އެއީ ޕެނެޓްރޭޝަން (penetration) ސާބިތުކުރުމަށް ގުޅުވާލެވޭނެ ހެއްކެއް ނޫން ކަމަށާއި، ޑޮކްޓަރުން ފަރުޖު ބަލައިފައިވާ ޕެނެޓްރޭޝަންގެ އަސަރު ފެނުނު ކަމަށް ހެކިބަސް ދީފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހާދިސާގެ ކުރިން ޝަކުވާކުރި މީހާ އެހެން ފިރިހެނުންނާއި އެކުގައި ހިނގާފައިވާކަމުގެ ބަޔާންތަކާއި ކޯޓުގެ ބޭނުން ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށާއި، ޓެސްޓުގައި ޖިނާއީ އަމަލު ހިނގާކަން އެކަނިވެސް ސާބިތުވާ މިންވަރަށް ސާބިތުކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، ޑީ.އެން.އޭ ހެކީގެ އިތުރުން ލޮލަން ފެނުނު 2 ހެކިން ހެކިބަސް ދީފައިވާތީ މި މައްސަލައިގައި ލިބިފައިވަނީ މާ ބުރަދަން ހުރި ހެކި ކަމަށާއި، ވެޖައިނަލް ސާމްޕަލްތަކުން ޑީ.އެން.އޭ ނުފެނުނަސް ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ހުރަހެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަށް އެކަށީގެންވާ ޝަހާދަތް ނުލިބޭ މިންގަނޑާ ކަމަށާއި، ބަލަންޖެހޭ ޝަރުޢީ މިންގަނޑު ބަރާބަރު ހުރި ހެކި ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ރިޔާސަތު ފަރިޔާދު ބުނުއްވައިން މަޖިލީހުގެ ދައުރުގައި، ލޮލަން ފެނުނު ދެ ހެކިންނަކީ ޝަރުޢީގޮތުން ދިޔައިރު ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ކުދިންގެ ހެކިބަހުގައި ފުށުއަރާ އޮތް ކަމަށާއި، އެ ހެކިބަހުން ހުރުން ނުބަލައިގެން ޝަރުޢީގޮތުން ފަރުމާކުރި ކަމަށާއި، ޖިންސީ ނުވަތަ ބިރުދެއްކުމުގެ ބަޔާނުގެ ޢަމަލު ފެންނަން އޮތް ސުވާލުތަކެއް ނުކުރެވުނު ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިން ކަންތައްތައް ޢަދަދުކުރަމުން ޑީ.އެން.އޭ ފެނުނުކަމަށް ޖެހުނީ ގަނޑަކަށް ވަކިވަކިން ދެ ހެކިބަހުގައި އެއްގޮތް ކަން ދެކޭ ތަފާތުތައް ފާހަގަވާ ނުވާ ކަމަށް ދެއްކޭ ވާހަކަ ކަމަށާއި، "މިވެސް ޝަރުޢީގޮތުން ބަލާއިރު އަދުލާއިންސާފުން ކަރެކްޓަރ (character) ރިޕޯޓްތަކުން ފާހަގަކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ." ކަމަށް ބަޔާންކުރައްވައި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކުރުން ފަރާ ކަމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ.

ފަރިޔާދު ބުޖައިފާ މުރާފަޢާގެ ދައުރުގައި، ރިޔާސަތު ފަރިޔާދު ބާރުއަޅުއްވައިފާ ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކަކީ ބާރުއަޅުއްވައި، ލަފާފުޅުގެ ބޭރުން ލައްވާފައިވާ ވާހަކައެއް ނިންމާފައިވަނީ ކަމަކަށް ބަލާފައިވާ ހެކި ދެކެވުނު ބާވަތުގެ ޤާބިލުކަމަކާއި، ޝަރުޢީގޮތުން ހެކިބަހަށް ބަލާފައިވާ ގޮތަކީ ބޮޑުބައި ތަނަވަސްކަމުގެ ހެކި ބަލަން ނޫނެވެ. އާދޭސްކޮށް ކުދިން ޖެހޭ ކުދިންގެ ހެކިބަސް ނާޖާއިޒުކަމާއި ޖިންސީ ބާރުބޭނުން ކުރި ކަމަށް ފުރާނައާ ބަހައްޓައިގެން ހޯދި ޕްރޮސެކިއުޝަން ޖަޒާގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަނީ ނޫން ކަމަށެވެ. މިފަދަ ހުކުމަކާ ކުޑަކޮށް ބޮޑުވާ ކަމަށް ބަލާފައިވާ ނުވަތަ ދަޢުވާކަމަށް ބަލާފައިވަނީ ހެކި ބުރަދަން ފިލާ ބަލަން ކަމަށް ލިޔެފައި ހުރި ޤާނޫނީ ތަފާތު ހުރިކަން ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ. ފަރިޔާދު ބަލާފައިވާ ބަލަހައްޓާ މި ހުކުމް ބާޠިލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ނިންމުން: 15 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ހައިކޯޓުން އަޣްލަބިއްޔަތުން ދައުރުން (2-1) ނިންމާފައިވަނީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބަދަލުކުރާނެ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ދަމަހައްޓާފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަކީ ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދެމަފިރިން ކަމުގައި ނުވާ ދެމީހުންގެ މެދުގައި، ނުވަތަ ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި، މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް، އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، އެމީހެއްގެ ރުހުމާ ނުލައި، ވެއްދުމަކީ "ރޭޕްކުރުން" ކަމުގައި ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެއެވެ. 6 ޑިސެމްބަރު 2021 ދުވަހު އެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 1 ވަނަ އިސްލާހުން "ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށް" ބަޔާންކޮށްފައިވާ 20 ވަނަ މާއްދާ އުނިކޮށް، 6 ވަނަ މާއްދާގެ ތަޢުރީފުގައި ދެމަފިރިންވެސް ހިމެނިއްޖެއެވެ.

2. ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުގެ އަމަލުގެ ރުކުނަކީ، މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް، އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، ވެއްދުމެވެ. ހާލަތުގެ ރުކުނަކީ އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތުގެ ރުހުން ނެތުމެވެ.

3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގައި ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ބަލާނެ މިންގަނޑަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތުމުގެ މިންގަނޑެވެ. އަދި މިއީ މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި ބަލާފައިވާ މިންގަނޑުވެސް މެއެވެ.

4. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގައި ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް އޮތީ ހެކީގެ ލުއި މިންގަނޑެކެވެ. އެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ހެކީގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން (5 ފަހެއް) ބާވަތެއްގެ ހެކި ހުށަހެޅޭނަމަ، އަދި 53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތެއް ދިމާނުވާނަމަ، އެ ހެއްކަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުން ކުށް ސާބިތުކުރެވޭނެ ހެކި ކަމުގައި އެ ޤާނޫނު ގަބޫލުކުރެއެވެ. ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2009 ގެ 47 ވަނަ މާއްދާވެސް ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ މިފަދަ ލުއި މިންގަނޑަކުން ކުށް ސާބިތުކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.

5. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައި ކުށް ސާބިތުކުރުމުގެ ލުއި މިންގަނޑު އޮތް ނަމަވެސް، ކަން ހިނގާދިޔަގޮތް ކަމުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ނުކުތާތަކުގެ ތެރެއިން އަސާސީ ނުކުތާއަކަށް [illegible] ގޮތެއްގައި، ނުވަތަ ހެކިންގެ ހެކިބަހުން ބާރުލިއްބައިނުދޭކަމަށް [illegible] ސާބިތުކުރެވިއްޖެނަމަ، ތުހުމަތު ނުވަތަ ދަޢުވާ [illegible] ބޭނުންކުރެވިދާނެ ހެއްކެއްކަން އެ ޤާނޫނުގެ 53 ވަނަ މާއްދާއިން އެނގެއެވެ.

6. ރޭޕްގެ މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރުމުގައި ލުއި މިންގަނޑެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބަކީ، އަންހެނުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ މިފަދަ ކުށްތަކަކީ ސިއްރިއްޔާތުގައި ހިނގާ ކުށްތަކެއް ކަމުގައިވާތީވެ، ހާދިސާ ހިނގިތަން ފެނުނު ފަރާތެއް ހުރުން ގިނަ ފަހަރު ނުހިމެނޭއިރު، ބައެއް ފަހަރު [illegible] ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ [illegible] ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. [illegible] ޤަޟިއްޔާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/77 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުކުމުގެ [illegible]، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން [illegible] ރޭޕްގެ ކުށް ފަދަ ކުށްތަކެއް ސާބިތުކުރުމުގައިވެސް ތަތުބީޤުކުރެވޭނެއެވެ.

8. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަކުވާތަކުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ ހެކިބަހަކީ އެންމެ ބޮޑު [illegible] ހެއްކެވެ.

9. ހުރިހާ ހިނގިޔަސް ޗޫޒަން ފެނުނު މީހަކު ނޫޅުމަށް، އަނިޔާވެރިވުން ފެށުމާމެދު ކަންތައްތަކާ ކަމަށް ކުށާ ކިޔައިދިން ދިނުން ނުވަތަ އެ އަންގައިން މިހާރު ހެކިބަހަކީ، އެއީ މައިގަނޑު އަސާސީކަމަށް ބަލައިގެން، އަދި އިތުރު ހެކިކަމާއި ފޮނުވިއިން އެ ހެކިބަހަކީ ބަލާފައިވާނަމަ މި ފަދަ މައްސަލައަކީ އެ މިންވަރުން ސާބިތުކުރެވޭނެއެވެ.

10. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަކުވާތަކަށް އަނިޔާވެރިޔާއާ އަންގާނެގޮތުގެ ހެކިބަހުގެ މައްސަލަ ބުނެފައި އޮތީ މައްސަލަތަކުގެ ބޭރުކަމުގެ ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް ހެކި ހުށަހެޅުމަށް ނުވަތަ އެ ހެކިތަކަށް ބަލާފައި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅުމަށް، ރައްޔިތުން ބަލާ ސާބިތުކުރުމަށް ފުދެއެވެ.

11. ޑީ.އެން.އޭ ހެއްކަކީ އެ ހެކި އެކަނި އޮޅިގެން ކުށުގެ ކަށް ސާބިތުވާނެ ހެއްކެއް ނޫނެވެ. ކުށުގެ ކަށް ސާބިތުކުރުމަށް ޑީ.އެން.އޭ ހެއްކަށް ބަލާނަމަ އެހެން ހެއްކެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކުގެ ތާއީދު ލިބެއެވެ.

12. އަނިޔާވެރިވުން ފެށުމުގެ ފެށުނު ތަރުތީބު ދުވަސްވަރުވާތޯ ފެށުމުގެ ޑީ.އެން.އޭ ހެއްކާ ހަމައެކަނި، އެ ޑީ.އެން.އޭ ހެކި ކޮންމެހެން ތަކުރާރުކޮށްދޭކަމުގެ (ހ) މާޙިލުއެއް އޮތް ކަމަށް ދައްކައިދޭ ހެކިބަހެއް، (ށ) ކަށަވަރުކޮށްދޭ ފުރަތަމަ ތިބިފައި އޮތް ކަމުގެ ހެކި އަދި (ނ) ބުރަން ނިމިގެން އަނިގެން ހެކި ހުށަހެޅުން ބޮޑުވާ ކަން ސާބިތުކުރުމަށް ފުދޭނެއެވެ.

13. އަނިޔާވެރިވުން ފެށުމުގެ ބަޔާން ގޮތުގައިވާ އެހެންނިން ހެކި ބަލައިގަތުމުގައި، މަޖިލިސް ސިޔާސަތުން ފޯރުކޮށްދޭ ޑީ.އެން.އޭ ބަލައިގަތުމަށް އަނިޔާވެރިވުން ފެށުމާ ހުރިހާ ކަމަކީ ކަންކުރެވިދާނެ ކަން ނުހިނގާކަން ދަތިތަކާއި ކަހަލަ ނޫނެވެ. ސާބިތުކުރި ނަމަ ގޮތުގައި، ހުރިހާގެ ފަހުން ވަގުތު ކުރިއްވާކަމާ ދެކެން ފަދަ ކަންކަމަށް ވަކި ހެކިއަކަށް ޑީ.އެން.އޭ ނިޔުބަދަލު ގުޅުއްވިފައިން ސަރަހައްދެވެ.

14. އަނިޔާވެރިވުން ފެށުމުގެ ހަރަކާތުން ނަގަން ސާބިތުކުރަމުން ދުވަސްވަރުވާ ފެށުމުގެ ޑީ.އެން.އޭ ފެނި، އެއީ އަނިޔާވެރިވުން ފެށުމާ ކުރައްވާ ޙަވާލާދީ ދިމާވާނަމަ، އެއީ ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަކުވާތަކަށް އަނިޔާވެރިޔާއާ އަންގާނެގޮތުގެ ހެކިބަހަށް ބަލާފައި ސައިންޓިފިކް ހެއްކެވެ.

15. ކޯޓުގެ ބައްޕަގެ އެއް ބުރަނަކީ ބުރަން ނިމުމެވެ. ބުރަނުން ތިމާކަން ނުވަތަ ނުހަނުކަން ދަށަވެސް ހުރިހާ ހިސާބުން ގޮތުންނެވެ. އެކަމުގެ އިންސާފު އޮންނަންވާނީ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިބައިން ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، ވަދެއްޖެނަމަ. އެންމެ ގޮތުގައި ޖިންސީ ގުނަވަން ހިންގާފައިވުމުގެ މައްސަލަ ބުރަން ދެއްކުމަށް ތެޅުމުގެ ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ. އޭގެ ހިންދާކެއް ކުރިން ބުރަމުގައި ގުޑުން ހިނގައިދާތީ، އޭގެ ފަހުން ދިމާވާ ކަމަކުން އެކަމުގެ މައްސަލަ އިންސާފު ތެޅުމަކީ ތެޅުކަމެކެވެ.

16. ތަރުތީބުކުރާ ފަށާލުން އަނިޔާވެރިވުން ފެށުމުގެ އަތްދިން ހިފެހެއްޓުމުގައި، އެކަން ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމާއި ދިރާސާކުރަން އެދިނުންކަމަށް އަނިޔާވެރިވުން ފަށާ ދެނުމާއި، އެކަމަށް ހިނގާ ބަޔާން ބަލައިދެމުން ބުރަން ނިމުނަ ދަށަކަށް ދާނެއެވެ.

17. އަނިޔާވެރިވުން ފަށާ ތަޙުޤީޤާއި، އިޖުތިމާޢީ ހާލަތު ވަޒަންކުރި ފަށާތަކާއި، ޝަރީޢަތަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ގޮތުގައި ފުރާއްޔުއްވާ ނިމިނަމަ، އެ ކަނޑައެޅުމާ ތަޚުރީކަނަ ޒާތުލުކުރާވަނަ ކަމެކެވެ.

18. ހެކިވެރިއަށް ތަޙުޤީޤު ބަރާބަރު ޝަރީޢަތުގައި ދިން ހެކިބަސް ދެމިދެ ފުރައްސާރަ އަދި ނިމުނަ، އެހެން ހެކިބަހަކާ ދަށަކަސަތް އެ ހެކިވެރިޔާގެ ތަޙުޤީޤު ބަރާބަރު ބަލަވާނަމަ، އެއީ ހެކިބަސް ނަގާފައިވާ ފުރައްސާރަ ކަމުގައި ނިޒާމީވާނެއެވެ.

19. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ މިންގަނޑަކީ: (1) އަނިޔާވެރިވުން ފަރާތާމެދު ކަންވީގޮތަކަށް އޭނާ ދޭ ހެކިބަހަކީ މައިގަނޑު އަސާސްތަކަށް ބެލުން؛ (2) އެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ އެކަނި މައްސަލައެއްގައި މެޑިކަލް ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް ހެކި ހުށަހެޅިފައިނުވަތަ ނުވަތަ އެ ހެކިބަހަށް ބާރުދޭ އެހެނިހެން ވަސީލަތް ހުށަހެޅިފައިނުވަތަ، ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ސާބިތުކުރުން؛ (3) ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކިތަކުގެ ވަކި އުސޫލުތަކަކީ ހަމަކުރަމުންދާ ޝަރުޠުތަކަކުންނެވެ، އެ ހެކިތަކުގެ ތަރުތީބުން އަދި ހެކިތަކުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިބަސް ކަނޑައެޅުމުގައިވެސް، ދަށުކޯޓުން ފާހަގަކޮށް ކުރިފަސްކޮށްފައިވާކަން ފަހަރަކު ކަނޑައަޅާނެ ގޮތެވެ.

20. ހައްދާއި ތިބާގެ މައްސަލަތަކުގައިވެސް އުސޫލެއްގެ ގޮތުން މިންގަނޑަކާ ކުރިން ކުޑަކަމުގެ ގާތަށް ގޮތެއް ސާބިތުކުރުމަށް ނުވަތަ ތަފާތު ގޮތްތަކެއް ސާބިތުކުރުމަށް، އިތުރު މައްސަލަތަކުގައި ތަބާވާނެ އަދަބެއް ކަނޑައެޅުން ހުށަހަޅާ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދުސްތޫރީ އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން އާއި. މުޙައްމަދު ތަޢުލީމް (2021/SC-A/18) ގަސްދުއާއިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދަށު ކޯޓުން ދެކެވޭކަމުގައިވާ.

މުޙައްމަދު ނިޔާޒް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ނިޔާޒް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ހުކުމުގެ މިންގަނޑު ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުން ލުއި ކޮށްދެވިފައެވެ.
2. މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު މުއާޒު ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުކުމުގެ ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާޔަތްތަކުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނުންގެ ހެކިބަހަކީ އެންމެ ބޮޑު ބަރުދަން ހުރި ހެކި އެވެ.
4. ހާދިސާ ހިނގިތަން ދޮށަށް ފެނުނު މީހަކު ނެތް ނަމަވެސް، އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ހެކިބަހަށް މައިގަނޑު އަސާސެއްކަމުގައި ބަލައިގެން، އިތުރު ހެއްކާއި ޤަރީނާއިން އެ ހެކިބަހަށް ބާރުލިބިދޭނަމަ މި ފަދަ މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރެވޭނެއެވެ.
5. އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ، [illegible] ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް ހެކި ނުވަތަ އެ ހެއްކަށް ބާރުދޭ އެހެނިހެން ޤަރީނާ ހުރުމުގެ ނަމަ، ޑީއެންއޭ ކުށް ސާބިތުކުރަން ފުދެއެވެ.
6. ޑީއެންއޭ ހެއްކަކީ އެ ހެކި އެކަނި [illegible] ޑީއެންއޭ ކުށް ސާބިތުކުރަން ފުދޭ ހެއްކެއް ނޫނެވެ. ޑީއެންއޭ ހެއްކަކީ [illegible] އެހެން ހެއްކާއި ނުވަތަ ޤަރީނާއާއި އޮންނަންވާނެއެވެ.
7. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ [illegible] ބޭރުއިން [illegible] ފަރާތުގެ ޑީއެންއޭ ފެންނަ ހާލަތުގައި، (ހ) [illegible] އޮތް ކަމަކީ [illegible]، (ށ) [illegible] ފުރުސަތު ލިބިފައި އޮތް ކަމާއި (ނ) [illegible] ހުރުމުން ޑީއެންއޭ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ފުދޭނެއެވެ.
8. ޑީއެންއޭ މައްސަލަތަކުގައި ލުއި މިންގަނޑެއް ބޭނުންކުރަނީ، މިފަދަ ކުށްތައް ސިއްރިއްޔާތުގައި ހިނގާތީ، [illegible] ފުރުސަތު ހުރިން [illegible].

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަހުމަދު މުހައްމަދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/77 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އަހުމަދު މުހައްމަދު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ ލުއި މިންގަނޑެކެވެ. ކުއްޖާގެ ބަޔާނީ އަސާސް ކަމުގައި ބަލައިގެން، އެ ބަޔާން ބާރުދޭ ހެކިތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ސާބިތުކުރެވޭނެއެވެ.
2. ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2009 ގެ 47 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުކުމް ވަޒަންކުރުމުގައި ބަލާނެ އުސޫލު މި ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާއިރު، އެ އުސޫލުތައް ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައުވާކުރާ ޖަރީމާގެ ކުރިން ކުރި ކުށްތައް ސާބިތުކުރުމުގެ ބޭނުމަކަށްވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހީމް ސަބާހް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހީމް ސަބާހް (2019/HC-A/325) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އިބްރާހީމް ސަބާހް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. 3 ޑިސެމްބަރު 2015 ގައި ހިނގި ހާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ އިސްލާހުގެ ކުރިން 20 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން "ފިޒިކަލް އެސޯލްޓް ޙަމްލާކުރުމުގެ" ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައިވެސް އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބަޔާން ބާރުދޭ އެހެން ހެކި ފެނިއްޖާ އެ ބަސް ގަބޫލުކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ.
2. މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ އެކަށީގެންވާ ޝައްކަކުން ބޭރު މިންގަނޑެވެ.
3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާއިން ސާބިތުކުރުމުގެ ލުއި މިންގަނޑެއް އޮތްކަން އެނގެން އޮތުމުން، އަހުމަދު މުހައްމަދު ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންވެފައިވާ އުސޫލު މިފަދަ މައްސަލަތަކަށް ސާބިތުކުރުމުގެ ބޭނުމަކަށްވެސް ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެއެވެ.
(ހުކުމްކުރީ 1 އޮކްޓޫބަރު 2020)

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް (2017/HC-A/111) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. 16 ފެބުރުވަރީ 2015 ދުވަހު ރިސޯޓެއްގައި ބޭރު ގައުމެއްގެ ރައްޔިތަކު ޒަޚަމްކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި، ޙައްދުގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބަޔާނާއި ހެކި ޤަރީނާ ގުޅުވާލާވާކަމުގެ މައްޗަށެވެ.
2. އެ ކުށް ސާބިތުވުމުގެ އެންމެ އަސާސީ އެއް ވަސީލައަކީ އަނިޔާލިބުނު މީހާގެ ފަރާތުން ތުހުމަތުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ޑީ.އެން.އޭ ލިބިފައިވާއިރު، އެ ހެއްކަކީ އެހެން ހެކިތަކާ ގުޅުވާލެވޭ ހެއްކަކަށް ވުމެވެ. (ޙުކުމްކުރި 16 ޖޫން 2021)

ޙަސަން ފާއިޒު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙަސަން ފާއިޒު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (2021/HC-A/49) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޙަސަން ފާއިޒު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. 3 ޖަނަވަރީ 2018 ދުވަހުގެ ހާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް ކުރި ޝަރީޢަތުގެ ދަޢުވާގައި، ތުހުމަތުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ބަޔާން އެ ބަލަދު ހިންގިކަމަށް އެއްބަސްވާއިރު، އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބުނުން ޢަމަލުން ސާބިތުކޮށްދެވިފައި ނުވާނަމަ، ޙައްދުގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކުރިވިފައިވާ ބުނުމް ދަލީލަކަށް ޖެހެއެވެ. (ޙުކުމްކުރި 02 ނޮވެންބަރު 2021)

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ޢަފީފް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ޢަފީފް (2021/SC-A/18) ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި މުޙައްމަދު ޢަފީފް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޙައްދާއި ޤިޞާޞްގެ މައްސަލަތަކުގައިވެސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ކުށް ކުރިކަމަށް ގާޒީއަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ ނުވަތަ ޙަޤީޤަތާ ގުޅޭ މިންވަރެއް ސާބިތުކުރެވިއްޖެނަމަ، އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ތަޢުޒީރުގެ އަދަބެއް ކަނޑައެޅުން ހުއްދައެވެ. (މި ޤަޟިއްޔާއަކީ ހަވާލާދީފައިވާ ދައުލަތުގެ ވާހަކައިގައެވެ.)